REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS Y SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA EN FORMA VIRTUAL

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano

Considerando:

I.- Que de conformidad con la Ley N° 8454 del 30 de agosto de 2005, denominada Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento, emitido mediante Decreto Ejecutivo Nº 33018-MP-MICIT del 20 de marzo 2006; todas las entidades están expresamente facultadas para utilizar documentos electrónicos en el ámbito de sus competencias, confiriéndoles iguales efectos funcionales y probatorios. Además, quedan autorizadas para que estos medios constituyan jurídicamente un mecanismo lícito para manifestaciones de voluntad.

II.- Que mediante sentencia número 1.799 de las 10:50 horas del 10 de febrero del 2012, la Sala Constitucional se pronunció en el sentido de que el avance en los últimos años en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), ha revolucionado el entorno social del ser humano, pudiendo afirmarse que estas tecnologías han impactado el modo en que el ser humano se comunica, facilitando la conexión entre personas e instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio y tiempo; imponiéndose así a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías.

IIII.- Que mediante la sentencia número 2014-8108 y reiterado en el año 2020 por la sentencia número 2020-11264, la Sala Constitucional le reconoce a las personas el derecho de cuarta generación, estipulado dentro de la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, consistente en la posibilidad de que la Administración y los administrados se relacionen por medios electrónicos y la tecnología en general, permitiendo en el campo laboral, las nuevas formas de trabajo.

IV.- Que se ha determinado que el teletrabajo es una práctica laboral que genera beneficios para las organizaciones, los trabajadores y los usuarios de los servicios públicos y privados, en aspectos como ahorros en costos laborales, disminución en tiempos de transporte,

mejora en la calidad de vida de las personas teletrabajadoras y disminución del tránsito vehicular, entre otros factores. Se procede, por tanto, con la emisión del presente Reglamento, el cual tiene por objetivo la implementación de la realización de las Sesiones de la Junta Directiva y eventualmente Asambleas Generales de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano; así como la asistencia de forma telepresente de alguno o algunos de sus miembros permitiendo la realización bimodal de dichas sesiones.

V.- Que los Estatutos Orgánicos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, establecen en sus Artículos Décimo Sétimo y Vigésimo Primero, que las Asambleas Generales tanto Ordinaria como Extraordinarias y sesiones de Junta Directiva, se podrán reunir en forma presencial, virtual y/o mixta, de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento emitido para tal efecto.

POR TANTO

La Asociación Deportiva Club Sport Herediano, acuerda aprobar el siguiente Reglamento:

Artículo 1: Definición. Se entenderá por sesión virtual, y por ende, participación virtual o telepresencial, aquella que se realiza utilizando cualquiera de las tecnologías de información y comunicación asociadas a la red de Internet, que permitan la posibilidad de establecer una comunicación simultánea entre los miembros del órgano colegiado durante toda la sesión, de manera que se respeten y garanticen los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación de la Asamblea y la Junta Directiva. Entendiéndose que el órgano colegiado se rige por el principio de simultaneidad y requiere la deliberación como procedimiento de formación de la voluntad colegial, los cuales solo se respetan cuando hay audio, video y transmisión de datos de manera simultánea.

Se consideran sesiones mixtas o híbridas aquellas reuniones en las que al menos uno o algunos de los miembros concurra a la reunión de manera presencial en el lugar de reunión o en el domicilio social de la Asociación, y los demás, en forma mixta o viceversa.

La plataforma o medio electrónico por utilizar deberá ser de acceso común a todos los asociados e integrantes de la Junta Directiva y Fiscalía.

<u>Artículo 2</u>: Sobre la Modalidad. La celebración de sesiones virtuales y la telepresencia son una modalidad de realización y asistencia remota a las Asambleas y sesiones de la Junta Directiva. Las sesiones podrán ser convocadas de manera virtual, mixta o presencial. En esos casos los asociados y miembros de la Junta Directiva y Fiscalía podrán estar telepresentes, realizando la sesión de manera bimodal para garantizar la continuidad y regularidad al funcionamiento del órgano colegiado. Cuando la sesión se programe de forma virtual o mixta, deberá indicarse así expresamente en la convocatoria respectiva. Cuando deban conocerse asuntos confidenciales, la convocatoria a sesión de Junta Directiva deberá realizarse de forma presencial; en caso de haberse calendarizado de forma virtual o mixta deberá ajustarse la convocatoria.

<u>Artículo 3</u>: Sobre la Convocatoria. Se convocará a una sesión virtual o mixta en los siguientes casos:

1) Cuando sea necesaria la telepresencia del o los miembros del órgano colegiado para la conformación del *quórum* legal.
2) Cuando uno o más asociados y/o directores se encuentren en el extranjero o zonas alejadas y no puedan asistir en forma presencial.
3) Cuando uno o más asociados y/o directores no puedan asistir presencialmente por causas debidamente justificadas.
4) Cuando sea necesario el conocimiento de asuntos calificados urgentes que requieran atención inmediata.
5) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la sesión de Junta Directiva no pueda realizarse en el domicilio de la institución como lo dicta el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Asociación.

La convocatoria de las reuniones virtuales y mixtas se hará enviando un *link* al correo electrónico del miembro usuario, plataforma de mensajería y cualquier otro medio tecnológico hábil para poder ingresar a la reunión convocada, con al menos tres horas previas al inicio de la sesión. Asimismo, se facilitará la identificación de la reunión, usuario y contraseña requeridas para el ingreso y conexión.

<u>Artículo 4</u>: Sobre la Participación. Cuando se celebren sesiones ordinarias o extraordinarias bajo la modalidad virtual o mixta, o con la participación virtual de alguno o algunos de sus integrantes, deben necesariamente concurrir los aspectos de confiabilidad y simultaneidad que exige el principio de colegialidad. Para tales efectos, la sesión se debe

llevar a cabo bajo la modalidad de videoconferencia, donde se pueda garantizar la participación en tiempo real de todos los asistentes por medio de audio, imagen y trasferencia de datos.

Artículo 5: Sobre las Asambleas. En el caso de las Asambleas Generales la forma de acceso, participación y votación será determinado, condicionado y comunicado oportunamente por la Junta Directiva de la Asociación, de acuerdo con las condiciones y facilidades existentes y la naturaleza de los asuntos a tratar, como señala el Artículo Décimo Sexto estatutario; todo en concordancia con lo que establecen los Estatutos y reglamentos vigentes.

Artículo 6: Sobre las Condiciones de Acceso. Durante el desarrollo de la sesión, haya sido convocada esta de forma presencial, virtual o mixta, la o las personas que asistan de forma telepresente, deberán asegurarse de que en el lugar en que se encuentren, podrán hacer acopio de la tecnología necesaria para mantener una videoconferencia y una comunicación bidireccional en tiempo real fluida y de manera continua, que permita una integración plena dentro de la sesión. Asimismo, es obligación de la(s) persona(s) telepresentes, asegurarse de que los medios tecnológicos utilizados cumplen a cabalidad con la seguridad requerida que garantice la confidencialidad e integridad de los asuntos y documentos que se conozcan durante la sesión virtual o mixta.

Artículo 7: Sobre la Presencialidad. Durante la realización de la sesión virtual o mixta, todos los miembros de Junta Directiva y Tribunal Electoral presentes en la misma deberán mantener sin objeción sus cámaras encendidas desde el inicio y hasta el final de la sesión. La cámara de los equipos emisores y receptores debe estar en excelente estado de funcionamiento.

Artículo 8: Sobre el Acta. En el acta respectiva de Junta Directiva y Tribunal Electoral debe indicarse cuál o cuáles de los miembros de esos órganos colegiados han estado “telepresentes”, el mecanismo tecnológico utilizado, la compatibilidad de sistemas, la identificación del lugar en el que se encuentra ubicado cada uno de los presentes y las circunstancias particulares por las cuales la sesión o su asistencia se realizó mediante este mecanismo. En el caso de las Asambleas la Junta Directiva valorará este condicionante.

Artículo 9: Sobre las Condiciones del Lugar de Enlace. Como requerimiento de seguridad, deberá asegurase la efectiva y recíproca visibilidad y audibilidad de las personas presentes en ambos lugares, para lo cual la Asociación garantizará en caso de necesidad, un espacio acondicionado y dotado con la tecnología idónea que dé cumplimiento a esta disposición.

Artículo 10: Sobre la Grabación de las Sesiones. Las sesiones deberán grabarse en audio y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. Será responsabilidad de quién dirige la sesión y obligación de todos los miembros presentes, verificar que se realice la grabación de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo. El resguardo y custodia de las grabaciones de las sesiones deberán respetar lo señalado por el Reglamento para la Realización de Sesiones de Junta Directiva y Asambleas Generales.

Artículo 11: Sobre la Programación y Calendarización de Sesiones. La Junta Directiva y el Tribunal Electoral deberán programar y calendarizar con horarios previamente establecidos la realización de las sesiones indicando la modalidad a emplear, con el fin de facilitar la oportuna conexión al sistema.

Artículo 12: Sobre los Acuerdos. En la convocatoria a sesiones de Junta Directiva cuando se vaya a contar con la participación virtual de algún miembro, se les enviarán de previo a todos, en forma simultánea, los acuerdos que se desean someter a análisis y votación, acompañados, de ser posible, de una propuesta de redacción del acuerdo por adoptar. Si se requiere del estudio de documentos, éstos deberán también adjuntarse en formato digital con la antelación debida como lo establece el Reglamento de Sesiones de Junta Directiva.

Artículo 13: Sobre la Participación Virtual. Cuando alguno de los integrantes de la Junta Directiva y Fiscalía requiera asistir virtualmente a la sesión, deberá comunicarlo por cualquier medio escrito o digital al Presidente o al Secretario con al menos dos días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la respectiva sesión, salvo casos de urgencia demostrada podrá hacerlo dentro de las 24 horas anteriores a la realización de la sesión y hasta dos horas antes del inicio de la misma. Cuando se vaya a contar con la participación virtual de alguno o algunos de los directores, se les notificará telefónicamente o por medio

electrónico válido a todos los miembros de la Junta Directiva que vayan a participar presencialmente. En el caso de las Asambleas, la comunicación previa de acceso virtual es determinante para efectos de capacidad del sistema, lo que será determinado, condicionado y comunicado oportunamente por la Junta Directiva.

Las personas a quienes la Junta Directiva conceda audiencia restringirán su presencia y participación en la reunión, exclusivamente al tiempo y al punto que les corresponda y les fue asignado.

Artículo 14: Sobre la Votación. La votación o criterio de los miembros de Junta Directiva y Tribunal Electoral que estén en participación virtual deberá ser emitido de manera simultánea y en tiempo real. El acuerdo será válido y eficaz con la confirmación del órgano colegiado. Para que sea firme requerirá la afirmación de la voluntad de la mayoría de los miembros presentes y así deberá consignarse en el acta respectiva.

Artículo 15: Sobre los Comentarios y Posiciones de Miembros de Junta Directiva. Cuando se cuente con la participación virtual de uno o varios miembros de la Junta Directiva y Fiscalía, o bien, cuando la totalidad de la sesión se esté realizando de forma virtual, y alguno de los miembros solicite que consten en forma textual e íntegramente las consideraciones y motivos de su votación, deberá indicarlas al momento de la emisión de su voto para que así se consigne en el acta.

Artículo 16: Sobre la Aprobación de Actas de Junta Directiva. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros de Junta Directiva, con las excepciones del caso, como lo establece el Reglamento de Sesiones de Junta Directiva.

Artículo 17: Sobre Problemas Eléctricos y de Conexión. La ocurrencia de problemas con el fluido eléctrico o la conexión a internet, que afecte a uno o varios de los miembros de Junta Directiva y Fiscalía, podría conducir a suspender la sesión. En dicho caso quién presida y/o modere la sesión, dará un tiempo prudencial de hasta 20 minutos en procura de que el servicio público se restablezca para decidir suspender o en su caso dar por finalizada la sesión, lo que deberá comunicarse de manera inmediata por algún medio electrónico o

telefónico a todos los miembros. Una sesión suspendida puede retomarse y continuarse nuevamente cuando por conveniencia de los presentes así se acuerde. Una sesión se tendrá por válida transcurridos al menos 30 minutos luego de iniciada.

Artículo 18: Aprobación y Vigencia. El presente Reglamento fue Aprobado en Asamblea General Extraordinaria N° 02-2024 de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, mediante Acuerdo N° 8, celebrada el 04 de noviembre, 2024. Acuerdo Unánime y Firme. El mismo fue ratificado de manera Unánime y Firme mediante Acuerdo N° 3 en la Sesión de Junta Directiva N° 652, celebrada el 06 de enero, 2025. Rige a partir de su aprobación.